INSTITUCIONES POLÍTICAS Y ESTRUCTURAS DE DECISIÓN

CURSO ACADÉMICO 2026-2027

G. SOCIOLOGÍA

*SESIÓN TEÓRICA 4:

EL ESTADO LIBERAL

(VALLESPÍN EN DEL ÁGUILA: 53-81)

Introducción

Durante el siglo que transcurrió tras la paz de Westfalia el modelo absolutista pareció haberse afianzado definitivamente. Pero *del mismo modo que el Renacimiento marcó el agotamiento del mundo político medieval, la ilustración del siglo XVIII encerraba ya una crítica del absolutismo y la emergencia del nuevo modelo: el estado liberal.*

Fueron las revoluciones norteamericana y francesa de finales del siglo XVIII las que le dieron forma. Especialmente, las primeras declaraciones de derechos humanos y las primeras constitucionales escritas- sirvieron de orientación doctrinal al movimiento liberal que se extendería en Europa y América a lo largo del siglo XIX.

Características del Estado Liberal

- La relación política principal ya no es entre un soberano omnipresente y un súbdito sumiso, sino que aparece **la figura del ciudadano** como sujeto protegido, vigilante y dispuesto a intervenir en la vida política★.
- La protección le viene dada por ser **sujeto de derechos fundamentales**: derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad de conciencia y a la propiedad. El individuo "propietario" se convierte en actor político reconocido. Y el estado no sólo no puede arrebatar al ciudadano esos derechos, sino que está en sus funciones defenderlos.
- **Las leyes** –cuya producción sigue siendo monopolio estatal- se dedican a esta defensa, aunque ya no reflejan la voluntad de un monarca soberano, sino que **son expresión de la voluntad general** a cuya formación concurren los propios ciudadanos-propietarios. Impera la racionalidad entendida como la mejor adecuación de los medios a un fin colectivo. Todo el aparato legal puede ordenarse de forma sistemática, por escrito y con publicidad: en la constitución y en los códigos.
- El derecho también obliga y compromete al poder estatal, que no es ilimitado ni absoluto –no está desligado- ni se sitúa por encima o al margen del derecho. **El Estado es ahora "Estado de derecho": hace el derecho, pero también se somete al derecho, siendo la Constitución la ley suprema★.**
- *
- **
- ***

Ideólogos

- **Su inspiración se encuentra en autores como:**
  - **Locke ***
  - **Montesquieu ****
  - **Rousseau *****
  - **Kant ******

El verdadero precursor de la ideología liberal: ¿Hobbes?

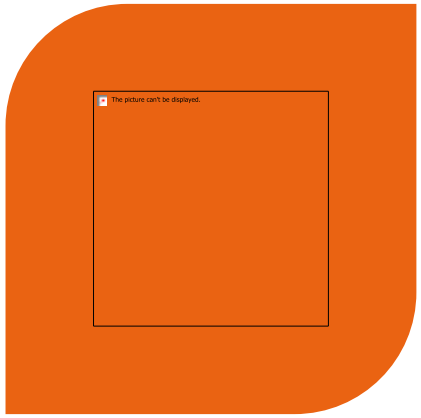
- **Paradójicamente fue Hobbes, el gran defensor del absolutismo.**
- **Existe en su obra un fragmento esencial: la *teoría de la legitimidad del poder*, que es donde se encuentran los presupuestos individualistas que serían la base del liberalismo posterior.**
- **El individuo no debe obediencia ineludiblemente al Estado, como tal, sino a un Estado *verdadero*, aquel capaz de acoger las funciones para las que es creado –en Hobbes, en concreto, la salvaguarda de la paz social-.**
- ***

Locke

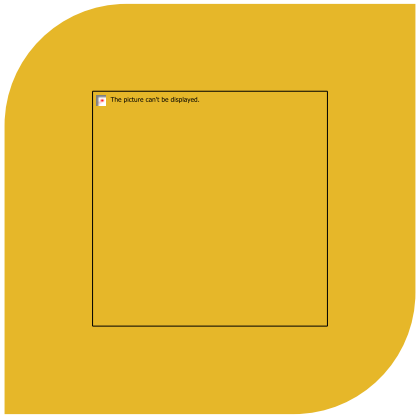
- **El primer teórico liberal en sentido estricto**
- **La racionalización de lo que supuso la Revolución Gloriosa de 1688© quedó plasmada en su obra *Segundo tratado sobre el gobierno civil* (1689).**
- **Elementos de Locke que permanecen en casi todas las filosofías liberales:**

1. **Derechos fundamentales de la persona. La justificación sigue siendo por ahora el derecho natural. Son derechos (a la vida, la libertad, la propiedad o la posesión de bienes) anteriores a la constitución de la sociedad y el Estado. Estos derechos no pueden ser restringidos o eliminados a no ser que medie el consentimiento de sus titulares.**
2. **Libertad religiosa. Locke es el primer teórico del principio de la tolerancia religiosa. Defiende ardientemente la necesidad por parte del Estado de tolerar todos los credos religiosos y su práctica siempre que no interfieran en el ejercicio de los derechos civiles y no traten de imponerse como religión pública.**
3. **El *sistema de controles*: ***
4. ***Gobierno representativo:* ****

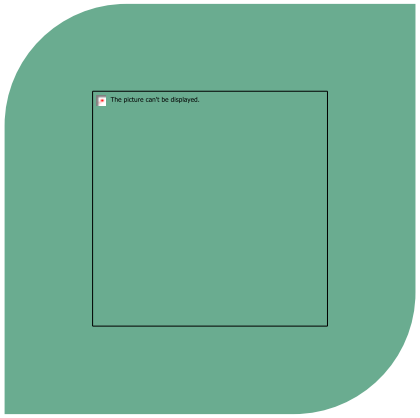
Elementos del Estado Liberal



DECLARACIONES DE DERECHOS



DIVISIÓN DE PODERES



EL ESTADO DE DERECHO

1. DECLARACIONES DE DERECHOS

* Rasgos principales

- **Son universales e individuales**; se reconocen a toda persona por el mero hecho de pertenecer a la humanidad, con independencia de su nacionalidad, raza, sexo, lengua o religión.
- No son “creados” por el Estado, sino únicamente **reconocidos por él.**
- **Doble condición** de los derechos humanos: *
- Como se puede apreciar *post facto* los derechos humanos no se establecen *ad eternum* **

- **Los valores subyacentes de la vida, la libertad, la propiedad no son nuevos ni particularmente europeos. Pueden encontrarse en la mayor parte de culturas, religiones y sistemas legales del mundo.**
- **La diferencia está ***
- **Garantizar los derechos humanos a la vida, la propiedad, la libertad personal, la integridad, la dignidad, así como la libertad de pensamiento y de religión frente a las autoridades del Estado y otras instituciones poderosas como la Iglesia, los terratenientes feudales y los tratantes de esclavos se convirtió en una herramienta de empoderamiento en los movimientos revolucionarios de este tiempo en Europa y Norte América.**

Los derechos humanos como parte de los derechos

- **¿Qué parte corresponde a los derechos humanos**? Los derechos humanos constituyen una pequeña parte de los derechos. **¿De qué derivan? ***
- La idea de **derechos humanos** como inherente a los **derechos naturales** derivados del concepto de dignidad humana tiene unos pocos cientos de años y fue desarrollado por filósofos como John Locke, Jean-Jacques Rousseau e Immanuel Kant en la época de la Ilustración en Europa.
- **Relación de los derechos con la historia política**: Estas ideas filosóficas y aspiraciones a la libertad, igualdad y propiedad, solidaridad y vida en dignidad inspiraron las revoluciones burguesas contra el poder del absolutismo, feudalismo y la Iglesia Católica en Inglaterra, Francia, Alemania y otros países europeos desde los siglos XVII y XVIII.

- Influencia de la filosofía liberal y la presión de importantes grupos sociales en la aparición de las **“declaraciones de derechos**” que acompañaban la creación de las nacientes **Constituciones**.
- **Carta Magna 1215**
- **Petición de Derechos de 1628**
- **Ley de Habeas Corpus de 1679**
- **Declaración de Derechos de 1689**

Objetivo: Dirigidas a evitar las tendencias absolutistas de la Corona inglesa más que a proclamar verdaderos “derechos humanos”

* Proto derechos

- **Bill of Rights** de distintos Estados norteamericanos promulgados al separarse de Inglaterra.
- **Declaración de Derechos de los Estados Unidos**, cuyos primeros doce artículos se incluyeron casi de inmediato en la Constitución Americana de 1787.
- **Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano** de 1789, nacida con la misma Revolución francesa, que no sólo se integraría en la Constitución revolucionaria de 1791 sino también en otras francesas posteriores hasta llegar a la actualmente en vigor en Francia (1958).

- **Salto cualitativo** que representa el artículo 1 de la ya mencionada Declaración Francesa de Derechos del Hombre y el Ciudadano de 26 de agosto de 1789:

"**Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos**".

- Cuando en el Preámbulo de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos del 4 de julio de 1776 se dice que

"**Los derechos naturales del hombre, que comprenden el derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, son "evidentes en sí mismos**", y que el gobierno se instituye como garantía de esos derechos.

- Se trata de la primera versión de lo que ha llegado a nosotros como el **núcleo central de los derechos humanos**.

- **La Virginia Declaration of Rights (1776)** postulaba la igualdad de todos los hombres y el derecho a la vida y a la libertad de los que no se puede despojar al hombre. Se agrega después **“cuando están en sociedad”** –traducción libre de “when they enter into a state of society”. *
- **La Asamblea Nacional Francesa** que discutiría la *Déclaration des droits de l´homme et du citoyen* revisa los textos americanos, pero tiene su propio contexto: la convocatoria de los Estados Generales, la toma de la Bastilla el 14 de julio, los tumultos de campesinos y desposeídos, la abolición del feudalismo y el celo revolucionario para fundar la nación francesa.
    1. **Comienza con “todos los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos” … un interesante agregado “las diferencias sociales sólo pueden estar fundadas en el bien común”. En lo que sigue, libertad, propiedad, seguridad y resistencia a la opresión, los “derechos naturales no prescriben” y son presentados en relación directa con la política. Dentro de la sociedad toda persona puede ejercer sus derechos naturales sin otro límite que los derechos que aseguran a los demás miembros de la sociedad el disfrute de esos mismos derechos”. Estos límites deben determinarse por ley.**

- Un importante texto de la Revolución Francesa que no tuvo ninguna consecuencia (salvo que su autora fue guillotinada) en ese momento pero que repercutió de manera notable más adelante en la historia es la **Declaration des Droits de la Femme et de la Citoyenne**

1. **Olympe de Gouges**, *

2. **La libertad de expresión cobra un lugar singular** “Nadie debe ser molestado por sus opiniones incluso fundamentales; si la mujer tiene el derecho de subir al cadalso✪ también debe tener el derecho de subir a la Tribuna con tal que sus manifestaciones no alteren el orden público establecido por la ley. “Las opiniones incluso fundamentales” incluyen las creencias religiosas, y el derecho de las mujeres de hablar en público que fue un fenómeno controvertido en la Revolución. “La libertad de comunicación de ideas y opiniones es uno de los derechos más preciados por la mujer” y agregó una explicación que tuvo un impacto en las restricciones del derecho civil contemporáneo: “esa libertad asegura el reconocimiento de los hijos por parte de sus padres. Cualquier ciudadana mujer puede decir libremente, “Soy madre de tu hijo” sin que se le fuerce a esconder la verdad.
3. Rompedora su declaración en contra de la esclavitud.

Los derechos humanos y el Derecho Constitucional

SIGLO XIX

- **El siglo XIX fue un siglo muy largo y poco fértil para los instrumentos sobre derechos. Se vislumbran en los movimientos socialistas de manera escasa, en las revoluciones de 1848 o en la Comuna de París de 1870.**
- **En concreto la obra de De Gouges es rescatada por la Declaración de las Cataratas de Seneca en Estados Unidos en 1848.**
- **El siglo XIX fue sin embargo fértil en constituciones, que, aunque establecían derechos universales dentro de las fronteras territoriales ***
- **Otra tendencia fue el giro hacia la aplicación del concepto de derechos humanos a las situaciones de emergencia y a nivel internacional a las situaciones de guerra.**

- **Derechos humanos**. Normalmente todas las **constituciones** contienen un capítulo de derechos.

- Este sistema también fue seguido en países cuya filosofía estatal y concepto de derechos humanos era radicalmente diferente *

- **A veces se utilizan los términos ****

- **Órganos y funciones en relación al cumplimiento de estándares en materia de derechos humanos**. Los tribunales, las cortes o tribunales constitucionales, las instituciones nacionales de derechos humanos y otros cuerpos judiciales y no judiciales tienen encomendada la función de identificar si las autoridades del Estado (sobre todo el parlamento, el gobierno y la administración) violan derechos humanos o cumplen los estándares para respetar, proteger y asegurar los derechos humanos con las correspondientes medidas administrativas, políticas y judiciales.

2. DIVISIÓN DE PODERES

División de poderes

- **El modelo de Montesquieu** está claramente influido por la práctica constitucional británica, con sus sistemas de “frenos”, “contrapesos” y “controles”, que este autor estiliza en un modelo puramente racionalista.

1. Las principales funciones del Estado, divididas en:
   a) Legislativa: se atribuye al Parlamento, con la sanción real de la ley.
   b) Ejecutiva: se atribuye al gobierno.
   c) Judicial: se atribuye a los tribunales de justicia.
2. Los poderes se relacionan entre sí a través de un sistema de correctivos, vetos y fiscalización de la actividad de los otros. Consecuencias de este sistema:
3. *
4. **

EL ESTADO DE DERECHO

* Estado de Derecho ¿qué quiere decir?

* **En sus orígenes** equivalía a: *
* **Después su** semántica se ha ido ampliando hasta abarcar:

1. Todos los principios fundamentales
2. Todos los mecanismos procedimentales

que permiten

a) Garantizar la libertad de cada ciudadano
b) Asegurar su participación en la vida política

* El Estado de derecho vincula la política a la ley y al derecho, somete todo ejercicio del poder estatal al control judicial y garantiza así la libertad de los ciudadanos.
Se derivan los siguientes principios:

- **La legalidad de la Administración**. Permanente sometimiento de la Administración a la ley. En la formulación de Montesquieu el control de la legalidad de la Administración era competencia única del cuerpo legislativo, pero la ulterior evolución de la vida política junto con el crecimiento de la administración hicieron necesario que se complementara ese control con uno de tipo jurisdiccional, estableciéndose un sistema de recursos en beneficio de los posibles afectados por sus decisiones.

- **La independencia del poder judicial**. Se afirma frente a cualquier otro poder del Estado, tanto respecto del poder ejecutivo y la Administración como del legislativo. La independencia del juez es a estos efectos decisiva, y se concreta en su total autonomía a la hora de dictar sentencia, únicamente limitada por la normatividad.

… continuación principios

- **El examen de constitucionalidad** *de las leyes:* es la garantía última que permite mantener la prioridad de la Constitución sobre la ley, y está dirigida a frenar los posibles abusos del legislativo o del ejecutivo. **Advertencia**: determinados principios constitucionales pueden ser vulnerados siguiendo la más escrupulosa racionalidad procedimental vigente en un determinado sistema constitucional. Para ello, existe la posibilidad de recurrir a un órgano específicamente encargado de esta labor como un Tribunal Constitucional, o bien, como en Estados Unidos, relegar esta labor en los jueces.
- **Proposiciones sobre el carácter y la forma de hacer las leyes**